

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5752/2537

ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด
นาย ไพบุลย์ เวทย์วัฒน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

คำฟ้องของโจทก์ไม่ได้บรรยายให้ชัดแจ้งว่าจำเลยคนไหนเป็นผู้เบิกเงินไปจากบัญชี เริ่มเบิกเงินเมื่อใด ครั้งสุดท้ายวันใดจำนวนเงินที่เบิกไปจากบัญชีเบิกไปตามสัญญาฉบับไหน แต่ละสัญญาและรวมทั้งสองสัญญาเป็นเงินจำนวนเท่าใดโจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราใดเมื่อครบกำหนดตามสัญญามีจำนวนหนี้แต่ละสัญญาอย่างไร เงินฝากของจำเลยที่โจทก์นำมาหักชำระหนี้เป็นเงินฝากของจำเลยคนไหน มีจำนวนเท่าใดและนำไปหักหนี้ตามสัญญาฉบับไหน ยอดหนี้ที่ยังเหลืออยู่เป็นหนี้ตามสัญญาฉบับไหน โจทก์กล่าวในฟ้องว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะต้องรับผิดชอบในหนี้จำนวน 378,397.80 บาท แต่คำขอท้ายฟ้องขอให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในวงเงิน 200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2529จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้ตามคำฟ้องไม่ได้กล่าวไว้ว่ามีการเบิกเงินไปจากบัญชีครบวงเงินจำนวน 200,000 บาท เมื่อใดเพราะตามสัญญาผู้เบิกเงินเกินบัญชี โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ตั้งแต่วันที่มีการเบิกเงินเกินบัญชี มิใช่คิดจากวันทำสัญญา คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นคำฟ้องที่ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 378,397.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 338,476.20 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระขอให้ยึดทรัพย์จำนองที่ดินโฉนดตราจองเลขที่ 1347 ตำบลทับคล้อ กิ่งอำเภอทับคล้อ (ตะพานหิน) จังหวัดพิจิตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์ หากไม่พอชำระให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยที่ 1 และที่ 4 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 378,397.80 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 338,476.20 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2529 และให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 16

พฤษภาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดตราจองเลขที่ 1347 ตำบลทับคล้อ กิ่งอำเภอทับคล้อ (ตะพานหิน) จังหวัดพิจิตร พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์เฉพาะในส่วนที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 หากไม่พอชำระให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ออกขายทอดตลาดชำระหนี้ตามจำนวนที่จำเลยแต่ละคนต้องรับผิดชอบถ้วน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 เคลือบคลุม เพราะมิได้บรรยายให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 เข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหนี้ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะต้องรับผิดชอบนั้น โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2529 จำเลยทั้งสามร่วมกันทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์เป็นเงิน 200,000 บาท ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ต่อมาวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเพิ่มวงเงินอีก 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 11 ต่อปี รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 ในการนี้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาจดทะเบียนจำนองไว้แก่โจทก์เพื่อประกันหนี้ดังกล่าวเป็นเงิน 200,000 บาท ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี และจำเลยที่ 4 ได้เข้ามาเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 หลังจากทำสัญญาแล้ว จำเลยได้เบิกเงินไปจากโจทก์ครบถ้วนตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี และได้นำเงินเข้าบัญชีอันเป็นการเดินสะพัดทางบัญชีกับโจทก์ เมื่อครบกำหนดตามสัญญาจำเลยไม่ชำระหนี้ โจทก์จึงนำเงินฝากของจำเลยมาหักชำระหนี้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2530 แต่ยังคงเป็นหนี้โจทก์เป็นเงิน 338,476.20 บาท โจทก์ทวงถามให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้ แต่

จำเลยที่ 1 ไม่ชำระ โจทก์จึงมอบให้ทนายความมีหนังสือบอกเลิกสัญญาฎีก์เบิกเงิน บัญชีและบอกกล่าวบังคับจำนองพร้อมทวงถามไปยังจำเลยทั้งสี่ให้ชำระหนี้ภายใน 30 วัน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือและใบตอบรับเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 8, 9, 10 และ 11 เมื่อคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นจำนวน 338,476.20 บาท ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2530 ถึงวันฟ้องเป็นดอกเบี้ยจำนวน 39,921.60 บาท รวมยอดหนี้ที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 378,397.80 บาท หนี้ จำนวนนี้จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะต้องรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ร่วมและผู้จำนอง ขอให้ บังคับให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในวงเงิน 200,000 บาท พร้อม ด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2529 จนกว่าจะ ชำระเสร็จจะเห็นได้ว่าโจทก์ไม่ได้บรรยายให้แจ้งชัดว่าจำเลยคนไหนเป็นผู้เบิกเงินไป จากบัญชีเริ่มเบิกเงินเมื่อใดครั้งสุดท้ายวันใด จำนวนเงินที่เบิกไปจากบัญชีเบิกไปตาม สัญญาฉบับไหน แต่ละสัญญาและรวมทั้งสองสัญญาเป็นเงินจำนวนเท่าใดโจทก์คิด ดอกเบี้ยในอัตราใด เมื่อครบกำหนดตามสัญญามีจำนวนหนี้แต่ละสัญญาอย่างไร เงิน ฝากของจำเลยที่โจทก์นำมาหักชำระหนี้เป็นเงินฝากของจำเลยคนไหน มีจำนวน เท่าใด และนำไปหักหนี้ตามสัญญาฉบับไหน ยอดหนี้ที่ยังเหลืออยู่เป็นหนี้ตามสัญญา ฉบับไหน โจทก์กล่าวในคำฟ้องว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะต้องรับผิดชอบในหนี้ จำนวน 378,397.80 บาท แต่คำขอท้ายฟ้องขอให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบใน วงเงิน 200,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2529 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้ตามคำฟ้องไม่ได้กล่าวไว้ว่ามีการ เบิกเงินไปจากบัญชีครบวงเงินจำนวน 200,000 บาท เมื่อใด เพราะตามสัญญาฎีก์เบิก เงินเกินบัญชีโจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้ตั้งแต่วันที่มีการเบิกเงินเกินบัญชีไม่ใช่คิด จากวันทำสัญญา คำฟ้องของโจทก์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 จึง เป็นคำฟ้องที่ไม่ได้แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลัก

แห่งข้อหา ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรค
สอง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 โดยไม่ตัดสิทธิ
โจทก์ที่จะฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 ใหม่ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์

(ชูชาติ ศรีแสง-นิเวศน์ คำทอง-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ